



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

30 בדצמבר 2025

1920

י' בטבת התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 15), התשפ"ו-2025 464

הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 15), התשפ"ו-2025

1. תיקון סעיף 1 בחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "בוחן", המילים "או בוחן ראשי או הממונה על הבוחנים" – יימחקו.

דברי הסבר

3. תקופת חסד – ככלל, אמצאה שמתפרסמת בטרם הוגשה בקשה לפטנט לא תהיה כשירה לרישום מפאת העדר חידוש. לכלל זה חריגים מוגבלים הקבועים בסעיף 6 לחוק. מוצע להרחיב את המקרים שבהם תחול תקופת החסד ולהאריכה, ולקבוע, בין השאר, כי פרסום מטעם בעל האמצאה בתקופה של שנה טרם הגשת הבקשה, לא ישלול את החידוש בבקשתו. הסדר זה קיים בישראל לגבי עיצובים, וכן קיים בארצות הברית ובמדינות נוספות.

4. אפשרות להקדמת פתיחת תיק הפטנט לעיון הציבור – כיום, מסמכי בקשות פטנטים נפתחים לעיון הציבור בתום 18 חודשים מיום הגשת הבקשה, ולגבי בקשה בין לאומית – בתוך 45 ימים. מוצע לאפשר למבקש להקדים את פתיחת מסמכי הפטנט לעיון הציבור. הקדמת הפרסום תאפשר לבקשה לשמש כידע קודם ביחס לבקשות פטנט שיוגשו לאחר מועד הפרסום המוקדם, ונוסף על כך, הפרסום המוקדם יקדים את המועד שממנו יהיה המבקש זכאי לקבלת תמלוגים סבירים בגין הפרת הפטנט בתקופה שהיה תלוי ועומד, אם יירשם הפטנט בסוף הליך הבחינה.

5. בקשות חלוקה – כיום, כל עוד לא קובלה בקשת הפטנט, זכאי המבקש לדרוש שהיא תחולק לבקשות אחדות, והחוק לא מציי תנאים לביצוע החלוקה. הסדר זה מאפשר למבקש הפטנט לפצל בקשת פטנט שהגיש כדי שיוכל לקדם את רישום הפטנט לגבי החלקים בבקשה שבוחן הפטנט אישר ככשירים לפטנט, ולהמשיך את ההתדיינות מול הבוחן לגבי שאר חלקי הבקשה. מוצע להסמיך את שר המשפטים לקבוע תנאים ומגבלות על חלוקת בקשה.

6. זכות להמשיך ניצול אמצאה לאחר פתיחה מחדש של תיק הבקשה – כיום, אדם שהחל לנצל אמצאה בטרם הוגשה בקשת פטנט עליה או אחרי שהפטנט המגן עליה פקע, יהיה רשאי להמשיך ולנצל גם אם הוגשה בקשת פטנט או אם הוחזר תוקפו של הפטנט, בהתאמה. מוצע כי הסדר זה יחול גם במקרה של בקשה לפטנט שסורבה על ידי הבוחן ולאחר מכן בוטל סירוב הבקשה וניתן הפטנט.

7. סעדים נוספים לגבי מוצרים מפירים – מוצע לעגן במפורש בחוק הפטנטים, את סמכות בית המשפט הדן בהפרה להורות על העברת בעלות במוצרים מפירי פטנטים או על השמדתם, בדומה לסמכות הקיימת במרבית חקיקת הקניין הרוחני ובהתאם לסעיף 46 להסכם ה-TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) (להלן – הסכם הטריפס).

כללי חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 (להלן – החוק), קובע את ההסדר בדבר הגנה משפטית על זכויות הקניין הרוחני של ממציאים ומפתחי המצאות חדשניות. החוק מעניק לממציאים הכרה והגנה על פירות עמלם האינטלקטואלי, ומעודד חדשנות, מחקר ופיתוח במשק. במסגרת החוק נקבעו תנאי הכשירות לקבלת הגנת פטנט, ובהם הדרישות לחידוש ולהתקדמות המצאתית. כמו כן, החוק מסדיר את מכלול ההליכים הנדרשים לרישום פטנט, החל משלב הגשת הבקשה, דרך תהליך הבחינה המקצועית, ועד לרישום הפטנט, וכן את דרכי אכיפתה של זכות הפטנט על ידי בעל הפטנט. מטרת החוק היא מתן הגנה למוצרים ותהליכים חדשניים לתקופה מוגבלת של זמן כדי לתמוך פעילות של מחקר ופיתוח, תוך התחשבות באינטרסים ציבוריים נוספים כגון נגישות לפיתוחים אלה ושיקולי תחרות. התיקון המוצע מציג מנגנונים חדשים שישפרו את השירות לציבור ברישום פטנטים ביחס למצב הקיים ויאפשרו להגביר את יכולת התכנון והשליטה של בעלי אמצאות בהליכי רישום הפטנט, לצד עדכון של היבטים נוספים במישור ההגנה והאכיפה של זכויות הפטנט. ואלה עיקרי התיקון המוצעים:

1. בחינת פטנטים לפי דרישה – מוצע לאמץ שיטה שלפיה לפני תחילת בחינת הבקשה יידרש המבקש לבקש את הבחינה באמצעות הגשת בקשה ותשלום אגרה ("Request for examination"). חלק השיטה הקיימת שלפיה בקשות פטנט נבחנות לפי סדר הגשתן ברשות בהתאם לסיווג התחום המדעי של נושא הבקשה. על פי ההסדר המוצע, תעמוד לרשות מבקש פטנט תקופה בת ארבע שנים שבתוכה יוכל לדרוש כי בקשתו תיבחן, והבקשות ייבחנו על פי סדר הגשת דרישות הבחינה. אם המבקש לא ידרוש את הבחינה בתוך ארבע שנים, הבקשה לפטנט תסורב והפטנט לא יירשם. היתרון הוא ביעול הבחינה, כך שרק בקשות שהמבקשים מעוניינים בבחינתן ייבחנו, לעומת המצב כיום שבו לעיתים לאחר תחילת הבחינה המבקשים זונחים את הבקשה.

2. בקשת פטנט ארעית – מוצע לאפשר להגיש בקשת פטנט ארעית (שהתנאים להגשתה מקילים באופן יחסי לתנאים להגשת בקשת פטנט שאינה ארעית). ואם המבקש לא ימיר אותה לבקשה רגילה בתוך שנה, תפקע כלא הייתה כעבור שנה, כלומר עוד בטרם פרסומה באופן מלא לציבור ובלא צורך בהודעה אקטיבית על זניחתה, בדומה למסלול ה"Provisional Patent Application" שקיים בארצות הברית. היתרון במסלול זה הוא מתן שהות למבקש לשקול את צעדיו ביחס לאמצאות ולהגשת הבקשה הסופית.

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 148; התשע"ו, עמ' 1199.

(1) במקום הרישה יבוא "אמצאה נחשבת לחדשה אם –

(1) לא התפרסמה בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה לה, לפני תאריך הבקשה –;

(2) פסקאות (1) ו-(2) יסומנו כפסקאות משנה (א) ו-(ב);

(3) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(2) לא תוארה כאמור בפסקה (1)(א) בבקשת פטנט אחרת שהוגשה בישראל

שתאריך הבקשה שלה קדם לתאריך הבקשה ושפורסמה לגבי ההודעה האחרת

הודעה לפי סעיפים 16 או 26 בתאריך הבקשה או אחריו."

3. בסעיף 5 לחוק העיקרי, במקום "4" יבוא "4(1)".

4. במקום סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא:

"פרסומים
שאינם פוגעים
בזכות בעל
האמצאה
6. (א) לא תיפגע זכותו של בעל אמצאה שהגיש בקשת פטנט
לקבל פטנט על אמצאתו על ידי פרסום כאמור בסעיף 4(1),
אם –

ד ב ר י ה ס ב ר

על ידי מבקשים שונים או אותו מבקש, ובלבד שאין חפיפה בהיקף ההגנה הנתבעת בהם בהתאם לתביעות שפורטו בהן לפי סעיף 13 לחוק.

יצוין כי במקרה של חפיפה בתביעות, לא יירשם הפטנט המאוחר בהתאם לסעיף 9 לחוק ("כל הקודם זוכה").

בשונה מההסדר הקבוע בסעיף 9 האמור, ההסדר המוצע כאן עניינו בחפיפה בתוכן פירוט הבקשות אף אם אין זהות או חפיפה בין התביעות. בהסדר זה, אין צורך להמתין למתן הפטנט בבקשה המוקדמת כדי להשלים את בחינת הבקשה, כי בוחנים אם האמצאה נחשבת לחדשה לאור הידע הקודם הסודי על יסוד הפירוש.

יובהר כי סעיף 2(4) המוצע עוסק בבחינת דרישת החידוש בלבד, ובקשות הפטנט אשר יילקחו בחשבון לבחינת החידוש לא יילקחו בחשבון במסגרת בחינת התקדמות המצאתית לפי סעיף 5 לחוק.

בחינת קיומו של ידע קודם סודי תתבצע הן במהלך בחינת הבקשה והן סמוך לקיבול. ההוראות לבוחני הפטנטים לעניין ביצוע בחינה זו יוסדרו בנהלי העבודה של הרשות.

סעיפים ככלל, אמצאה שפורסמה בטרם הוגשה בקשה 4 ו-2(2) לפטנט עליה לא תהא כשירה לרישום מפאת העדר חידוש או העדר התקדמות המצאתית. ככלל זה חריגים מסוימים הקבועים בסעיף 6 לחוק וברוכים בקיום תנאים פרוצדורליים שונים. מוצע להחליף הסדרים אלה בהסדר כללי של "תקופת חסד" המשמשת רשת ביטחון למבקש שפרסם את אמצאתו טרם הגשת פטנט עליה.

על פי ההסדר המוצע, זכותו של בעל אמצאה שהגיש בקשת פטנט לקבל פטנט על אמצאתו, לא תיפגע מפרסום

סעיף 1 מוצע לתקן את ההגדרה "בוחן" ולמחוק את ההתייחסות לבוחן ראשי ולממונה על הבוחנים. התיקון בהגדרה "בוחן" נעשה בהתאם לתיקון המוצע לסעיף 17(ד) לחוק, המאפשר לכל בוחן לבצע את הפעולה האמורה בו, ולפיקח אין צורך בהבחנה בין תפקידים אלה.

סעיפים אחד התנאים לכשירות אמצאה לרישום כפטנט 2 ו-3 הוא דרישת החידוש, כלומר שהאמצאה המתוארת בבקשה לא התפרסמה בפומבי לפני תאריך הבקשה.

"תאריך הבקשה" מוגדר בחוק כתאריך הגשת הבקשה לפטנט לפי המועד שנקבע לכך בסעיף 15 לחוק אלא אם כן נקבע בחוק תאריך אחר, למשל תאריך דין הקדימה לפי סעיף 10 לחוק, לעניין הסעיפים המנויים בו.

נוסף על כך לדרישת החידוש הקיימת בחוק, השוללת חידוש במקרה שבו פורסמה האמצאה בפומבי טרם תאריך הבקשה, מוצע להוסיף לחוק את סעיף 2(4), שלפיו, יישלל חידוש לאמצאה גם במקרה שבו האמצאה תוארה בבקשת פטנט שתאריך הבקשה שלה קדם לתאריך הבקשה הנבחנת אף אם בקשת הפטנט האמורה טרם פורסמה בפומבי. זאת, בתנאי שהבקשה הקודמת פורסמה לבסוף בהתאם לסעיף 16א, או בהתאם לסעיף 26 לחוק (אם קובלה לפני המועד הקובע לפרסומה לפי סעיף 16א).

ההסדר המוצע דומה להסדר הקיים בסעיף 54(3) ל-European Patent Convention (EPC) (להלן – אמנת הפטנטים האירופית). הסדר זה מכונה "ידע קודם סודי" (Secret prior art).

במצב הנוכחי, ערב התיקון המוצע, אמצאות יכולות להיחשב לחדשות גם אם הן תוארו בבקשת פטנט קודמת שלא פורסמה לפני תאריך הבקשה הנבחנת, כך שייתכן מצב של רישום של שני פטנטים העוסקים באותה אמצאה

(1) הפרסום נעשה במהלך 12 החודשים שקדמו לתאריך הבקשה והוכח שהחומר שנתפרסם הושג מבעל האמצאה או ממי שקדם לו בזכות בעלות והתפרסם שלא בהסכמת אחד מהם;

(2) הפרסום נעשה במהלך 12 החודשים שקדמו לתאריך הבקשה על ידי בעל האמצאה או מי שקדם לו בזכות בעלות, או על ידי אדם אחר בהסכמת אחד מאלה;

(3) הפרסום נעשה בתקופה האמורה בפסקה (2) שלא באמצעות אחד מן האמורים באותה פסקה, והוכח שהחומר שהתפרסם התבסס על פרסום לפי אותה פסקה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א)(1), זכותו של בעל אמצאה לקבלת פטנט לא תיפגע אם הוכח האמור באותו סעיף קטן אף אם בתאריך הבקשה חלפו יותר מ-12 חודשים ממועד הפרסום, ובלבד שהגיש בקשת פטנט זמן סביר לאחר שנודע לו דבר הפרסום.

תיקון סעיף 7 5. בסעיף 7 לחוק העיקרי, במקום בפסקה (2) יבוא:

"(2) זנים של צמחים או של בעלי חיים, או תהליכים ביולוגיים במהותם לייצור צמחים או בעלי חיים, למעט תהליכים מיקרוביולוגיים ותוצריהם."

ד ב ר י ה ס ב ר

כדי לחזק את הוודאות, בסעיף 7(2) המוצע, מוצע לקבוע בסעיף 11(א) לחוק, שבעל האמצאה שידוע לו על פרסום העומד בתנאי תקופת החסד יצטרך לציין בעת הגשת הבקשה כי הוא מסתמך על תקופת החסד.

יובהר כי פרסום של האמצאה שאינו קשור לבעל האמצאה או למי שקדם לו בזכות בעלות, ייחשב ידע קודם לכל דבר ועניין, אף אם פורסם בתוך 12 החודשים שלפני הגשת בקשת הפטנט. זאת ועוד, מי שהתבסס על פרסום האמצאה, אף אם היה מטעם בעל האמצאה או מי שקדם לו בזכות הבעלות, והחל לנצל בתום לב את האמצאה או עשה בתום לב הכנות ממשיות לניצולה לפני הגשת הבקשה בישראל, ואם נדרש לגביה דין קדימה – לפני תאריך דין הקדימה, יהיה זכאי לנצל אותה בעצמו ובמהלך עיסוקו בלא תמורה, בהתאם להוראות סעיף 53 לחוק.

סעיף 5 סעיף 7 לחוק קובע סייגים למתן פטנטים במקרים מסוימים, אף אם אמצאה כלשהי כשירה לפטנט. הסייג המנוי בסעיף קטן (2) נועד לאמץ את הכלל הקבוע בסעיף 27(3)(b) להסכם הטריפס ומוצע להבהירו באמצעות הסדר שמאמץ את לשון ההסדר הקבוע בסעיף 53(b) לאמנת הפטנטים האירופית (EPC). יצוין כי אף על פי שלא יינתן פטנט על זן חדש של צמחים או של בעלי חיים כשלעצמו, על זן חדש של צמחים ניתן לרשום זכות מטפחים על פי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973 (להלן – חוק זכות מטפחים).

כאמור בסעיף 4(1) לחוק, שבוצע במהלך 12 החודשים שלפני תאריך הבקשה, בידי בעל האמצאה או מי שקדם לו בזכות הבעלות או על ידי אדם אחר בהסכמתם, כלומר הפרסום לא ייחשב לידע קודם השולל את החידוש או את ההתקדמות ההמצאתית של האמצאה.

נוסף על כך גם פרסום שנעשה במהלך 12 החודשים שלפני תאריך הבקשה על ידי אדם אחר שלא בהסכמת בעל האמצאה או מי שקדם לו בזכות הבעלות, לא ייחשב לידע קודם אם הוכח שהחומר שהתפרסם הושג מבעל האמצאה או ממי שקדם לו בזכות הבעלות והתפרסם שלא בהסכמת אחד מהם.

כמו כן, אם הוכח שהמידע הושג מבעל האמצאה או ממי שקדם לו בזכות הבעלות, והפרסום נעשה שלא בהסכמת אחד מהם, הפרסום לא יפגע בכשירותה של אמצאה אף אם חלפו יותר מ-12 חודשים מן הפרסום. זאת, כדי לתת אפשרות לתקופת חסד גם למי שגילה בדיעבד ולאחר חלוף 12 החודשים על פרסום כאמור, ובלבד שבעל האמצאה הגיש בקשת פטנט בתוך זמן סביר מיום שנודע לו על אודות הפרסום. ההסדר מוצע במטרה להגן על ההשקעה בפיתוח האמצאה ובמימון המחקרים שהובילו לפיתוחה. יודגש כי בהתאם לתיקון לסעיף 10 להלן, תקופת 12 החודשים נמנית מתאריך דין הקדימה, אם נדרש לגבי הבקשה דין קדימה.

(1) ברישה –

(א) אחרי "בקשת פטנט בישראל" יבוא "שאינה בקשה ארעית לפטנט כמשמעותה בסעיף 16";

(ב) במקום "במדינה חברה" יבוא "או בקשה לדגם תועלת (Utility Model) במדינה חברה או בקשה בין-לאומית כהגדרתה בסעיף 48א";

(ג) במקום "הסעיפים 4, 5 ו-9" יבוא "הסעיפים 4, 5, 6 ו-9";

(2) בפסקה (3), במקום "במועד שנקבע" יבוא "במועד ובדרך שנקבעו".

7. בסעיף 11 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), הסיפה החל במילים "כמו כן יוגש ללשכה" – תימחק;

דברי הסבר

קדימה בעבור בקשה ארעית לפטנט כמשמעותה בסעיף 16 המוצע. לצד זאת יובהר כי בקשה ארעית לפטנט נחשבת בקשה קודמת (כהגדרתה בסעיף 10 לחוק) שממנה ניתן לדרוש דין קדימה לבקשת פטנט אחרת, וזאת כל עוד בקשת הפטנט שלגביה מוגשת דרישת דין הקדימה, מוגשת בתוך שנים עשר החודשים מיום הגשת הבקשה הארעית לפטנט. כמו כן, ניתן להוסיף דרישת דין קדימה בעבור בקשה ארעית לפטנט שהומרה לבקשה שאינה ארעית, בתוך המועד הקבוע בסעיף 10(א)(2) לחוק או, אם עשה הרשם שימוש בסמכותו לפי סעיף 164 לחוק, במועד לאחר הארכה.

נוסף על כך, לצד הסמכות הקיימת לשר המשפטים לקבוע את המועד להגשת העתק הפירוט והשרטוטים של הבקשה הקודמת, מוצע להסמיכו לקבוע גם את הדרך להגשת מסמכים אלה, בדומה להסדר הקבוע בסעיף 21(3) לחוק העיצובים, התשע"ז-2017. הסמכה זו נועדה לאפשר לשר לקבוע תקנות שיאפשרו למבקש פטנט, חלף מסירת עותק של הבקשה הקודמת, להפנות להפקדה של העתק הבקשה הקודמת במערכת ה-DAS של הארגון העולמי לקניין רוחני (WIPO) ולשלוח את המסמכים באמצעות מסר אלקטרוני מן הרשות המוסמכת, או באמצעות סריקת הבקשה הקודמת המאושרת על ידי הרשות המוסמכת. הטעם לשינוי הוא לצורך הקלה של הנטל הביורוקרטי המוטל על מבקשי פטנטים.

סעיף 7(ו) כיום, לפי סעיף 11 לחוק, לצד הגשת בקשת פטנט שלא באמצעים מקוונים, חובה להגיש לרשות הפטנטים עותק של הבקשה על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב. מוצע לבטל דרישה זו כדי להפחית את הנטל המוטל על המבקשים המגישים את הבקשה בנייה, לנוכח היקפן הזניח של הגשות בקשות לפטנט שאינן מקוונות. אם יוגשו בקשות מסוג זה, סריקת המסמכים שיוגשו תבוצע על ידי הרשות. יובהר כי אין מניעה להגיש עותק דיגיטלי אם המבקש בוחר בכך.

סעיף 6 סעיף 10 לחוק קובע כי מבקש פטנט שהגיש בקשה קודמת לפטנט במדינה שהיא צד לאמנת פריז (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) (להלן – אמנת פריז) או במדינה שחברה בארגון הסחר העולמי, יהיה רשאי לדרוש כי לעניין בדיקת החידוש (סעיף 4), ההתקדמות ההמצאתית (סעיף 5) וקדימות ההגשה (סעיף 9), יראו את תאריך הבקשה הקודמת כתאריך הבקשה בישראל. לעניין זה יובהר כי ישראל היא 'מדינה חברה' וניתן לדרוש דין קדימה מבקשה קודמת שהוגשה בישראל.

מוצע לקבוע כי ניתן לדרוש דין קדימה לגבי בקשת פטנט המוגשת בישראל גם מבקשה לרישום דגם תועלת (Utility Model) כמשמעותו באמנת פריז. אמנת פריז אינה כוללת הגדרה של דגם תועלת, ובחלק מהמדינות שבהן זכות זו מוכרת היא עוסקת בחידושים פונקציונליים אשר אינם עומדים ברף ההמצאתיות הנדרש לשם רישום פטנט, וחלות עליהם הוראות מיוחדות בחקיקה המדינתית.

כמו כן, מוצע לציין במפורש כי ניתן לדרוש דין קדימה גם מבקשה בין-לאומית לפטנט שהוגשה בהתאם לאמנה בדבר שיתוף פעולה בענייני פטנטים (Patent Cooperation Treaty (PCT)) (להלן – ה-PCT), כמסלול מקביל לאפשרות להגיש בקשת פטנט בישראל כשלב לאומי של בקשה בין-לאומית בהתאם לפרק ג' לחוק. יובהר כי בהתאם לסעיף 2(4) לאמנת פריז, ניתן לדרוש דין קדימה מכל הגשה בעלת מעמד של הגשה לאומית רגילה על פי החקיקה המקומית באותה מדינה, או מכוח הסכם בילטרלי או אמנה מולטילטרלית. לפיכך בקשה בין-לאומית נחשבת, מבחינת מעמדה, כבקשת פטנט שהוגשה בכל אחת מן המדינות החברות ב-PCT. יצוין כי בהתאם לפרשנות זו, גם כיום ניתן לדרוש דין קדימה מבקשה בין-לאומית, אף שהדבר אינו מוסדר במפורש בחוק הקיים.

נוסף על כך, לנוכח הוספת סעיף 16 המוצע, העוסק בבקשה ארעית לפטנט, מוצע לקבוע כי לא ניתן לדרוש דין

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) אם קיימים במועד הגשת הבקשה פרסומים קודמים שאינם פוגעים בזכות בעל אמצאה לפי סעיף 6, הידועים למבקש, יודיע על כך בבקשה."

ביטול סעיף 16 8. סעיף 16 לחוק העיקרי – בטל.

תיקון סעיף 16 9. בסעיף 16 לחוק העיקרי –

(1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א) רישה, הרשם רשאי, לבקשת מבקש פטנט, לפרסם הודעה כאמור באותו סעיף קטן לפני המועד הקובע";

(2) בסעיף קטן (ג), במקום "ללשכה" יבוא "לרשות".

הוספת סעיף 16 10. אחרי סעיף 16 לחוק העיקרי יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 9 לפי סעיף 16 לחוק, מסמכי בקשת פטנט נפתחים לעיון הציבור בתום 18 חודשים מתאריך הגשת הבקשה, ולגבי בקשה בין לאומית – בתוך 45 ימים. מוצע לאפשר למבקש להקדים את מועד פתיחת מסמכי הבקשה לעיון הציבור מטבע הדברים הקדמת הפרסום תאפשר רק אם תיק הבקשה כולל את כל הפרטים הנדרשים לפרסום, ובכלל זאת: מולאו כל הפרטים הנדרשים בטופס ההגשה, הפירוט והשרטוטים עומדים בדרישות בדבר צורתם בהתאם לחוק ולתקנות, הוגשו השרטוטים הנזכרים בפירוט (אם נזכרו) ושולמו כלל האגרות הנדרשות. הקדמת הפרסום תאפשר לבקשה לשמש כידע קודם לצורך בחינת בקשות פטנט שיוגשו לאחר מועד הפרסום המוקדם, הן לפי סעיף 4 לחוק והן לפי סעיף 5 לחוק ולשמש כידע קודם במדינות אחרות. נוסף על כך הפרסום המוקדם יקדים את המועד שממנו יהיה המבקש זכאי לקבלת תמלוגים סבירים, בהתאם להוראות סעיף 179 לחוק. כמו כן מוצע להחליף את המילה "לשכה" במילה "רשות" בהמשך לחוק הפטנטים (תיקון מס' 9) התשע"ב–2011 (להלן – תיקון מס' 9), שהחליף את המונח.

סעיף 10 מוצע להוסיף את סעיף 16 לחוק, כללי שיאפשר הגשת בקשה ארעית לפטנט. הליך דומה קיים בארצות הברית ומכונה "Provisional Patent Application", והוא מצוי בשימוש נרחב בידי מבקשים ישראלים כבר היום. הגשת בקשה במסלול המוצע תהיה בעלות ראשונית נמוכה יחסית. בקשות אלה אינן נבחנות על ידי הרשות, אלא נועדו לאפשר למבקש הפטנט להגיש מסמך ראשוני לשם ביסוס תאריך דין הקדימה של הבקשה. בתוך 12 חודשים ממועד הגשת הבקשה הארעית יכול המבקש להמיר את הבקשה הארעית לפטנט לבקשה שאינה ארעית בכפוף לתשלום האגרה שנקבעה לכך, תוך שמירת תאריך ההגשה המקורי. במסגרת המרת הבקשה, על המבקש להשלים את התנאים הנדרשים לגבי בקשת פטנט שאינה ארעית, אם הבקשה הארעית לא כללה אותם.

אם לא המיר המבקש את הבקשה הארעית לפטנט לבקשה שאינה ארעית בתוך התקופה כאמור, תבוטל

סעיף 8 מוצע לבטל את סעיף 16 לחוק הקובע כי בסמוך לאחר הגשת בקשה לפטנט יפרסם הרשם פרטים כלליים על אודות הבקשה, ובכלל זה שם האמצאה, תאריך ההגשה, שם המבקש, ופרטי דין הקדימה. פרסום דבר הגשת הבקשה הוא שריד של הדין הקודם, לפיו תוכן הבקשות לפטנט לא היה מתפרסם אלא עם קיבול הבקשה. בחוק הפטנטים (תיקון מס' 10), התשע"ב–2012, הושווה הדין בישראל לדין המקובל ברחבי העולם, וכיום בקשות לפטנט נפתחות לעיון הציבור במלואן בסמוך לאחר שמונה עשר חודשים ממועד הגשת הבקשה או תאריך דין הקדימה, או בסמוך לאחר הכניסה לשלב הלאומי אם מדובר בבקשה שהוגשה בהתאם ל-PCT. בפועל, הפרסום לפי סעיף 16 חופף לרוב לפתיחת הבקשה כולה לעיון הציבור, כיוון שמרבית הבקשות בישראל הן שלב לאומי של בקשות בין-לאומיות שכבר פורסמו בשלב הבין-לאומי. במקרים אחרים, פרסום דבר הגשת הבקשה לפטנט עשוי לפגוע במבקש פטנט המעדיף לשמור את עצם הגשת הבקשה בסודיות, ולהעמידו בנחיתות אל מול מתחריו המגישים בקשות פטנט במדינות שבהן לא קיים פרסום כאמור.

וזה נוסחו של סעיף 16 שמוצע לבטל:

"16. (א) הרשם יפרסם באינטרנט, סמוך ככל האפשר לאחר הגשת הבקשה ברשות, את שם האמצאה שעליה נתבקש פטנט, את שם המבקש, את מספר הבקשה ואת תאריך הבקשה, ואם נתבע דין קדימה – את המדינה החברה בה הוגשה הבקשה הקודמת, את תאריך הגשתה ואת מספרה או סימן זיהוי אחר שניתן לה על ידי הרשות שאליה הוגשה וכן פרטים נוספים שקבע שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

(ב) הוגשה הבקשה לדין קדימה לאחר שכבר נתפרסם דבר הבקשה לפי סעיף קטן (א), יפורסם דבר הבקשה שניתן בצירוף הפרטים הנוספים.

(ג) שר המשפטים יקבע בצו את תחילת תקפו של סעיף זה."

”בקשה ארעית 16ב. (א) מגיש בקשה רשאי להגיש לפי הוראות סעיף זה, בקשת פטנט, שיחולו לגביה ההוראות לפי סימן זה, למעט הוראות סעיף 16א, בשינויים המחויבים ובשינויים שלהלן (בסעיף זה – בקשה ארעית לפטנט):

(1) בסעיף 11 –

(א) בסעיף קטן (ב), במקום ”יודיע בבקשה” יקראו ”רשאי להודיע בבקשה”;

(ב) בסעיף קטן (ג), במקום ”יודיע על כך” יקראו ”רשאי להודיע על כך”;

(2) בסעיף 12, במקום המילים ”שם שיש בו כדי לזהות את האמצאה, את תיאורה” יקראו ”את תיאור האמצאה”;

(3) בסעיף 13(א), במקום ”הפירוט יסתיים בתביעה” יקראו ”הפירוט יכול שיסתיים בתביעה”.

(ב) בקשה ארעית לפטנט בטלה בתום 12 חודשים ממועד הגשתה; ואולם, המבקש רשאי, עד תום התקופה האמורה, להמיר את הבקשה הארעית לפטנט לבקשה שאינה ארעית, ובלבד ששילם את האגרה שנקבעה לעניין זה עד סוף התקופה האמורה; המיר המבקש את הבקשה כאמור, יראו את תאריך הגשת הבקשה הארעית לפטנט כתאריך הגשת בקשת הפטנט שאינה ארעית, ויחולו לגביה ממועד ההמרה הוראות סימן זה החלות לעניין בקשת פטנט שאינה ארעית.

ד ב ר י ה ס ב ר

הדרישות המינימליות ההכרחיות כדי שיהיה אפשר לעמוד על מהותה של האמצאה: ראשית, המבקש אינו חייב להודיע בבקשה כיצד היה לבעל האמצאה או להודיע על פרסומים החוסים תחת סעיף 6 המוצע והידועים לו; שנית, אין המבקש חייב לכלול בפירוט בקשה ארעית לפטנט את שם האמצאה או תביעות. יודגש כי המבקש רשאי לכלול פרטים אלה בבקשה הארעית לפטנט, ואם בחר להמיר את הבקשה הארעית לבקשת פטנט שאינה ארעית, יידרש המבקש להשלים פרטים אלה בעת ההמרה.

בהתאם למוצע ברישה, הוראות סעיף 16א לא יחולו על בקשה ארעית לפטנט, כלומר הבקשה לא תתפרסם ומבקש בקשה ארעית לפטנט לא יוכל לבקש לפתוח את הבקשה והמסמכים הנוגעים אליה לעיון הציבור.

לסעיף קטן (ב)

מוצע לקבוע כי בקשה ארעית לפטנט בטלה בתום 12 חודשים ממועד הגשתה. בטלות הבקשה בתום 12 חודשים אינה הפיכה ותקופת 12 החודשים אינה ניתנת להארכה. כלומר לאחר ביטול הבקשה הארעית לפטנט אין אפשרות לחזור ולדון בבקשה, בשונה מההסדר לפי סעיף 21 לחוק שעוסק בביטול של ביטול בקשה ביוזמת המבקש או בדיון מחדש לאחר סירוב לפי סעיף 21א לחוק. ההוראה בדבר

הבקשה בלא צורך בפעולה נוספת מצד המבקש. יתרון נוסף של מסלול הבקשה הארעית לפטנט הוא שהבקשה בכללותה אינה מתפרסמת. בכך ניתנת למבקש השהות לכלכל את צעדיו לגבי המרת הבקשה למסלול רגיל וביחס לאמצאתו. נוסף על כך, מאחר שהבקשה אינה מתפרסמת, יהיה ניתן להגיש בקשה דומה בעתיד בלי שהבקשה הארעית תהווה ”ידע קודם” ששולל את הכשירות לפטנט של הבקשה המאוחרת.

לסעיף קטן (א)

מוצע לקבוע כי ההוראות לפי סימן א' לפרק ג', למעט הוראות סעיף 16א, יחולו על בקשה ארעית לפטנט, בשינויים המחויבים ובשינויים נוספים המפורטים בסעיף הקטן המוצע.

בהתאם לכך, יחולו על בקשה ארעית לפטנט הוראות סעיף 11(א) לחוק, כלומר יש להגיש לרשות את הבקשה הארעית לפטנט באותו אופן שבו מוגשת בקשה לפטנט שאינה ארעית. כמו כן לבקשה הארעית לפטנט יש לצרף את האגרה הייעודית לכך, כפי שתיקבע.

עם זאת, מוצע לקבוע כי במסגרת הגשת בקשה ארעית לפטנט יינתנו למבקש הקלות שיפורטו להלן ביחס להגשת בקשה שאינה ארעית, כך שיחולו לגביה

(ג) הוראות סימנים ב' עד ה' לפרק ג' לא יחולו על בקשה ארעית לפטנט.

תיקון כותרת סימן 11. בפרק ג' לחוק העיקרי, בכותרת סימן ב', במקום האמור בה יבוא "דרישה לבחינת ב' לפרק ג' והוספת סעיף 116

הבקשה, בחינתה וקיבולה" ואחריה יבוא:

"בחינת בקשה 116. (א) המבקש, או אדם אחר שאינו המבקש, רשאי לדרוש את בחינת בקשת הפטנט (בחוק זה – דרישה לבחינה) בתוך ארבע שנים מתאריך הגשת הבקשה לפטנט בישראל לפי המועד שנקבע לכך בסעיף 15 (בסעיף זה – התקופה הקובעת).

ד ב ר י ה ס ב ר

לעמידה במועדים שנקבעו בסעיף 10(א)(2) לחוק. כמו כן, בקשה ארעית לפטנט לא יכולה להיות שלב לאומי של בקשה בין לאומית בהתאם לתיקון המוצע לסעיף 10(א)(2) לחוק.

סעיף 11 מוצע להוסיף את סעיף 116 לחוק ולקבוע כללי כי בקשת פטנט תיבחן אם מבקש הפטנט דרש את בחינתה. כיום, בהתאם לתקנה 35 לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ"ח-1968, בקשות פטנט נבחנות לפי סדר הגשתן ברשות בהתאם לסיווג הקיים ברשות. כלומר, בישראל ברירת המחדל היא כי עם הגעת תורה של הבקשה להלוונט, תיבחן הבקשה. כך, לדוגמה, בקשות בתחום הכימיה ייבחנו לפי התור הקיים בתחום זה ובקשות בתחום הביוטכנולוגיה – לפי התור לתחום הביוטכנולוגיה. סדר הבחינה מותווה על ידי העומס המוטל על הצוות הבוחן בתחום, ולפיכך יש בקשות הנבחנות מוקדם יותר מבקשות אחרות. בדרך כלל חולפות כמה שנים מעת הגשת הבקשה לבחינה בישראל ועד שהבקשה נבחנת, וזאת בשל התור של הבקשות הממתינות לבחינה. מוצע לשנות את מנגנון הבחינה האמור, ולקבוע מנגנון של בחינת בקשה לפי דרישה, ולפיו בקשות ייכנסו לתור לבחינה רק לאחר שהמבקש דרש את בחינתן. הסדר זה יאפשר למבקש הפטנט שליטה מסוימת על המועד שבו תיבחן בקשתו, ובכלל זאת יאפשר לו להסתמך על תוצאות הבחינה במדינה אחרת (ראה סעיף 17(ג) לחוק הפטנטים), ואף צפוי להביא לייעול משאבי רשות הפטנטים.

יובהר כי לצד מנגנון הבחינה לפי דרישה, נותרת בידו המבקש ובידי צדדים שלישיים גם האפשרות לבקש בחינה על אתר של הבקשה, כפי שהיא קיימת היום, אם הוגשה לגבי אותה בקשה גם דרישה לבחינה (בהתאם לתיקון המוצע לסעיף 19 לחוק).

לסעיף קטן (א)

מוצע לקבוע כי תעמוד לרשות מבקש פטנט תקופה בת ארבע שנים שבתוכה יוכל לדרוש כי בקשתו תיבחן (להלן – התקופה הקובעת).

התקופה להגשת הדרישה לבחינה תימנה מיום הגשת הבקשה לפטנט לפי מועד הגשת הבקשה בישראל. כלומר, תאריך דין הקדימה לפי סעיף 10 לחוק, אם נדרש דין קדימה, לא משפיע על חישוב התקופה האמורה.

ביטולה של הבקשה מביאה לכך שבקשה ארעית לפטנט שבטלה לא תחסום את האפשרות לדרוש דין קדימה מבקשה מאוחרת יותר העוסקת באותה אמצאה, בהתאם לסעיף 4(4)(C) לאמנת פריז.

יובהר, כי בהתאם להוראות סעיף 10(א) לחוק, כל עוד הבקשה הארעית לפטנט לא בוטלה, ניתן לדרוש ממנה דין קדימה לבקשה אחרת, ואין בביטול הבקשה הארעית לפטנט לאחר מכן כדי לשלול את דין הקדימה. יש לציין כי העתק הבקשה הארעית יצורף למסמכי הבקשה האחרת הדורשת ממנה דין קדימה, בהתאם להוראות סעיף 10(א)(3), והוא יתפרסם לפי סעיף 16 לחוק, כך שגם אם תבוטל הבקשה האחרת לאחר מכן, מסמכים אלה עלולים לשמש ידע קודם לבקשה מאוחרת יותר.

במהלך 12 החודשים ממועד הגשת הבקשה הארעית לפטנט, רשאי המבקש להמיר את הבקשה הארעית לפטנט לבקשה שאינה ארעית, וזאת בכפוף לתשלום האגרה שנקבעה לכך לפני תום התקופה.

מעט המרת הבקשה הארעית לפטנט לבקשה שאינה ארעית, יחולו עליה כלל ההוראות החלות על בקשת פטנט שאינה ארעית. משמעות הדבר היא שאם בשל ההקלות הניתנות ביחס לבקשה ארעית לפטנט לא כללה הבקשה הארעית את כלל הרכיבים שיש לכלול בבקשה שאינה ארעית, על המבקש יהיה להשלים את הפרטים שלא הוזכרו בבקשה או בפירוט. כמו כן המבקש יהיה רשאי להקדים את פתיחת מסמכי הבקשה לעיון הציבור רק לאחר שהומרה הבקשה הארעית לבקשת פטנט שאינה ארעית.

לסעיף קטן (ג)

מוצע לקבוע כי כל עוד לא הומרה הבקשה הארעית לפטנט לבקשה שאינה ארעית, לא יחולו לגביה הוראות סימנים ב' עד ה' לפרק ג' לחוק. כלומר, כל עוד הבקשה הארעית לפטנט לא הומרה לבקשה שאינה ארעית, לא יהיה ניתן לדרוש את בחינתה (בהתאם לסעיף 116 המוצע), לא יישלח דוח ליקויים, לא יהיה ניתן לבטל את הבקשה, לתקן את הפירוט, לחלק את הבקשה וכיוצא בהם.

יצוין, כי בהתאם לתיקון המוצע לסעיף 10(א) לחוק, לא ניתן לדרוש דין קדימה לבקשה ארעית לפטנט מבקשה קודמת, כל עוד היא לא הומרה לבקשה שאינה ארעית, ובכפוף

(ב) לא הוגשה דרישה לבחינה, ואם נקבעה אגרה שיש לצרפה לדרישה לבחינה – לא שולמה האגרה שנקבעה, עד תום התקופה הקובעת, ולעניין בקשה שהופרדה לפי סעיף 24 – עד תום התקופה כאמור בסעיף קטן (ה), יסרב הרשם לקיבול הבקשה.

(ג) השר רשאי, בצו, לשנות את התקופה הקובעת.

(ד) הרשם רשאי, מטעמים שיירשמו, ואם טובת הציבור מצדיקה זאת, לקצר את התקופה הקובעת לעניין בקשת פטנט מסוימת.

(ה) התקופה הקובעת לעניין בקשה שהופרדה לפי סעיף 24 תימנה מיום שהיא נמנית לעניין הבקשה שממנה הופרדה; ואולם, אם במועד דרישת החלוקה לפי אותו סעיף חלפה התקופה הקובעת לעניין הבקשה שממנה היא מופרדת, רשאי המבקש לדרוש את בחינת הבקשה שהופרדה, ובלבד שעשה כן יחד עם דרישת החלוקה ובצירוף האגרה שנקבעה לדרישה לבחינה, אם נקבעה.

תיקון סעיף 17 12. בסעיף 17 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "הבוחן יבחן" יבוא "הוגשה דרישה לבחינה, יבחן הבוחן";

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיפים קטנים (ג) ו-(ד)

מוצע לקבוע כי השר רשאי, בצו, להאריך או לקצר את התקופה הקובעת כדי לאפשר להתאים את התקופה להגשת הדרישה לאינטרס הציבורי ולצורכי הרשות. נוסף על כך הרשם יהיה רשאי לקצר את התקופה הקובעת לעניין בקשת פטנט מסוימת, מטעמים שיירשמו ואם טובת הציבור מצדיקה זאת, כגון, אם יש בקשות קשורות שהוגשה דרישה לבחינתן או אם יש בקשות שנראה שיש אינטרס ציבורי בבחינתן בלא עיכוב.

לסעיף קטן (ה)

מוצע לקבוע כי המועד הקובע לעניין הגשת דרישה לבחינה באשר לבקשות חלוקה יהיה מועד הגשת הבקשה שממנה הופרדה (להלן – הבקשה ההורה). ואולם אם המועד הקובע לגבי הבקשה ההורה חלף, יהיה המבקש רשאי לדרוש את בחינתה של הבקשה שהופרדה, וזאת בתנאי שעשה זאת באותו מועד שבו הוא מבקש את חלוקת הבקשה ובכפוף לתשלום האגרה הדרושה לשם כך.

סעיף 12 סעיף 17 לחוק עוסק בבחינת בקשות לפטנטים, ומוצעים בו כמה שינויים כמפורט להלן.

לפסקה (1)

מוצע להתאים את לשון הסעיף למעבר למנגנון בחינה לפי דרישה.

כמו כן, מוצע לקבוע כי אדם שאינו המבקש יהיה רשאי להגיש דרישה לבחינת בקשה לפטנט, אף באופן אנונימי, וזאת כדי למנוע מבקשת פטנט תלויה ועומדת להיות חסם כניסה לשוק.

בהתאם לסמכותו לפי סעיף 194 לחוק, השר יהיה רשאי לקבוע בתקנות הוראות משלימות לעניין הדרישה לבחינה, כמו גם אגרה מתאימה.

לסעיף קטן (ב)

מוצע לקבוע כי אם לא הוגשה דרישה לבחינה בתוך התקופה הקובעת, או לא שולמה האגרה בעבור הבחינה בתוך התקופה הקובעת, יסרב הרשם לקיבול בקשת הפטנט והפטנט לא יירשם. המשמעות היא כי האמצאה שתוארה בבקשה לא תהיה מוגנת בישראל וגם לא יהיה ניתן להגן עליה בעתיד באמצעות פטנט מאחר שתוכן הבקשה מתפרסם לציבור על פי החוק (סעיף 16א) בתום 18 חודשים מהגשת הבקשה בישראל או ממועד דין הקדימה (לפי המוקדם), ופרסום זה ישלול את הכשירות של בקשות לפטנט שיוגשו לאחריו.

יובהר, כי סירוב הבקשה לפי סעיף 16א(ב) לחוק לא יאפשר דיון מחדש בדבר הסירוב לפי סעיף 21 לחוק.

(2) אחרי סעיף קטן (א1) יבוא:

"(א1) לבקשת המבקש ידחה הבוחן את קיבול הבקשה למועד שלא יאוחר מ-30 חודשים מתאריך הבקשה, ולעניין בקשה שנדרש לגביה דין קדימה המבוסס על יותר מבקשה קודמת אחת – 30 חודשים מתאריך הבקשה הקודמת המוקדמת ביותר כאמור בסעיף 10(ב)";

(3) בסעיף קטן (ב), במקום "4(2)" יבוא "4(1)(ב)";

(4) בסעיף קטן (ג) –

(א) ברישה, במקום "4" יבוא "4(1)";

(ב) אחרי פסקת משנה (1)(ג) יבוא:

"(ד) בקשת הפטנט בישראל נכנסה לשלב לאומי לפי סעיף 48 מבקשה בין-לאומית המייעדת את ישראל, כהגדרתה בסעיף 48, ונדרש בעבור הבקשה הבין-לאומית האמורה, על פי הדין החל עליה, דין קדימה מכוח הבקשה המקבילה;

(ה) הפטנט המקביל ניתן על יסוד בקשה בין-לאומית כהגדרתה בסעיף 48, ונדרש בעבור הבקשה הבין-לאומית האמורה, על פי הדין החל עליה, דין קדימה מכוח בקשת הפטנט בישראל;

(ו) בקשת הפטנט בישראל נכנסה לשלב לאומי לפי סעיף 48 מבקשה בין-לאומית המייעדת את ישראל כהגדרתה בסעיף 48, והפטנט המקביל ניתן על יסוד אותה בקשה בין-לאומית";

(ג) בפסקת משנה (4), אחרי "לתביעות שבפטנט המקביל" יבוא "ואם הפטנט המקביל הוא פטנט על תהליך לטיפול רפואי בגוף האדם – התביעה או התביעות זהות בעיקרן לתביעות שבפטנט המקביל";

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (4)(ב)

מוצע לתקן את ההסדר הקבוע בסעיף 17(ג) לחוק, כך שיורחב היקף ההסתמכות על בקשות פטנטים שניתנו במדינות זרות. כיום, ההסדר מתייחס לבקשות מקבילות המקיימות ביניהן קשרי דין קדימה לפי אמנת פריז, ומוצע לעגן גם קשרים בין בקשות מקבילות המבוססים על ה-PCT, כבסיס לקיבול הבקשה בשלב הלאומי בישראל.

לפסקה (4)(ג)

מוצע לקבוע כי כאשר הפטנט שניתן על יסוד בקשה מקבילה עוסק בתהליך לטיפול רפואי בגוף האדם, יהיה ניתן להכיר בו לעניין תוצאות הבחינה אף אם התביעות בבקשת הפטנט בישראל זהות בעיקרן. זאת בשל הקושי הקיים ברישה הנוכחית לזהות מוחלטת בין התביעות בבקשת הפטנט הישראלית לבין הפטנט המקביל שניתן מחוץ לישראל, הנובע מההבדלים בדין המהותי בין ישראל למדינות זרות, ומתעורר בעיקר בתחום הפטנטים בתחומים רפואיים בשל הוראת סעיף 7(ו1) לחוק.

על פי המוצע יתאפשר למבקשים ליהנות מהליך הבחינה המקוצר לפי סעיף 17(ג) לחוק גם במקרים שבהם קיימים הבדלים טכניים בניסוח התביעות, בהינתן שאין שינוי מהותי בדיקף ההגנה המבוקש.

לפסקה (2)

מוצע להוסיף סעיף קטן חדש (א1א) כהסדר משלים להסדר המוצע בדבר ידע קודם סודי, המאפשר למבקש לדחות את מועד קיבול הבקשה, לכל המאוחר עד חלוף 30 חודשים ממועד דין הקדימה, זאת מן הטעם שמועד הכניסה לשלב הלאומי לפי ה-PCT הוא 30 חודשים, וכך המבקש יוכל להקטין את החשש שיימצא בדיעבד ידע קודם סודי השולל חידוש (Secret prior art) במסגרת שלב לאומי של בקשה בין-לאומית, ובכך להגביר את הוודאות שאמצאתו אכן כשירה לרישום.

לפסקה (3)

מוצע תיקון טכני שנובע משינוי המספור ומהוספת סעיף קטן (ב) בסעיף 4 לחוק.

לפסקה (4)(א)

מוצע לקבוע כי ההסתמכות על קיבולו של פטנט מקביל לעניין התקיימות דרישת החידוש, תחול לעניין בדיקת החידוש ביחס לידע קודם שפורסם בלבד, ולא לגבי ידע קודם סודי שהוגש בישראל.

(5) במקום סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), הבוחן או הרשם רשאי להורות שלא יחולו לעניין בקשת פטנט מסוימת הוראות אותו סעיף קטן, אם קבע על יסוד החומר העומד לרשותו או שהומצא לו במהלך הליכי הבחינה, כי לא מתקיימים לגבי בקשת הפטנט הוראות הסעיפים המפורטים ברישאה של אותו סעיף קטן או כי קיים טעם מיוחד אחר להורות כאמור";

(6) במקום סעיף קטן (ה) יבוא:

"(ה) (1) קבע הבוחן שיחולו הוראות סעיף קטן (ג) לגבי בקשה, ונודע למבקש כי מתקיימים הליכים לביטול הפטנט המקביל או הליכי התנגדות למתן הפטנט המקביל, מחוץ לישראל (בסעיף קטן זה – הליכי ביטול או התנגדות), יודיע המבקש לרשם על קיומם של ההליכים כאמור בסמוך ככל האפשר לאחר שנודע לו על קיומם ולא יאוחר מתום 60 ימים מיום שנודע לו על קיומם או עד ערב מתן הפטנט בישראל, לפי המוקדם;

(2) ניתנה הודעה כאמור בפסקה (1) לפני קיבול הבקשה, יחולו הוראות אלה:

(א) הבוחן רשאי לעכב את בחינת הבקשה עד לסיום הליכי הביטול או ההתנגדות או חלקם, וכן רשאי הוא, בתקופת עיכוב בחינת הבקשה, לבחון את הבקשה לפי סעיף קטן (א);

(ב) עיכבה בחינת הבקשה לפי פסקת משנה (א) והסתיימו הליכי הביטול או ההתנגדות או חלקם, יעדכן המבקש את הבוחן בדבר סיום ההליכים ותוצאותיהם, והבוחן יקבע כי יחולו על הבקשה הוראות סעיף קטן (ג) או יורה בהתאם להוראות סעיף קטן (ד) שלא יחולו על הבקשה הוראות סעיף קטן (ג);

ד ב ר י ה ס ב ר

לפטנט המקביל במדינה זרה (להלן בסעיף זה – הליכי ביטול או התנגדות), על המבקש להודיע על כך לרשם בסמוך ככל האפשר לאחר שנודע לו על ההליכים, ובכל מקרה לא יאוחר מתום 60 ימים מיום שנודע לו על קיומם או עד ערב מתן הפטנט בישראל לפי המועד המוקדם משניהם. הבוחן רשאי לעכב את הבחינה לפי סעיף 17(ג) עד לבירור תוצאות ההליכים במדינה הזרה וכן רשאי הוא במהלך תקופת עיכוב הבחינה, להעביר את הבחינה למסלול של בחינה רגילה לפי סעיף 17(א). הרשות תקבע בנהלי העבודה הפנימיים באילו מקרים תיבחן הבקשה בבחינה מלאה למרות קיומם של הליכי הביטול או ההתנגדות. לאחר סיום הליכי הביטול או ההתנגדות או חלקם, יבחן הבוחן את הבקשה בהתאם להוראות סעיף 17(א) או יורה בהתאם להוראות סעיף 17(ד) שלא יחולו לגבי הבקשה הוראות סעיף 17(ג), לפי העניין. עוד מוצע, כי אם ההודעה על קיומם של הליכי הביטול או ההתנגדות תימסר לאחר הקיבול ולפני מתן הפטנט, ובתום המועד להגשת התנגדות לא הוגשה התנגדות לפטנט, יבוטל קיבול הבקשה והבקשה תחזור לבחינה, ובחינתה תעוכב או תיבחן בבחינה רגילה, בתוך המועד להגשת התנגדות הוגשה התנגדות לפטנט,

יצוין, כי גם במקרה כזה הבקשה יכולה לכלול תביעות ממספר קטן ממספר התביעות שבפטנט המקביל. יובהר כי בכל מקרה אחר, נותרת הדרישה כי התביעות בבקשות המקבילות יהיו זהות (או במספר קטן ממספר התביעות שבפטנט המקביל כאמור).

לפסקה (5)

מוצע להחליף את סעיף 17(ד) לחוק כך שהסמכות שלא לקבל את הבקשה לבחינה לפי סעיף 17(ג) תהיה של הבוחן או הרשם, ולא הממונה על הבוחנים או סגנו. וזו לשונו של סעיף 17(ד) שמוצע להחליפו:

"(ד) הרשם, וכן הממונה על הבוחנים או סגנו, רשאים שלא לקבל את הבקשה, אם קבע על יסוד החומר העומד לרשותם או שהומצא להם במהלך הליכי הבחינה, כי הבקשה אינה מקיימת אחר הוראות הסעיפים המפורטים בסעיף קטן (ג) או כי קיים טעם מיוחד אחר שלא לקבל את הבקשה."

לפסקה (6)

מוצע להחליף את סעיף 17(ה) לחוק ולקבוע במפורש כי במקרה של קיום הליכי התנגדות או ביטול הנוגעים

(3) ניתנה הודעה כאמור בפסקה (1) אחרי קיבול הבקשה, וחלף המועד להגשת התנגדות לפי סעיף 30 ולא הוגשה התנגדות, יבוטל הקיבול ויחולו הוראות פסקה (2)."

תיקון סעיף 18 13. בסעיף 18(ב3) לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "מסמכים כאמור" יבוא "אדם שאינו המבקש שממציא מסמכים כאמור רשאי לצרף למסמכים האמורים הסברים או הפניות לחלקים מסוימים בהם".

תיקון סעיף 19 14. בסעיף 19 לחוק העיקרי, במקום "שעדיין לא פורסמה לפי סעיף 16א" יבוא "שעדיין לא פורסמה לגביה הודעה לפי סעיף 16א או לפי סעיף 26, לפי המוקדם" ובמקום "לפי סעיף 16א או לבקשת המבקש עד לאחר פרסום הבקשה הקודמת לפי סעיף 26" יבוא "לפי סעיפים 16א או 26".

תיקון סעיף 19 15. בסעיף 19 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) ברישה, במקום "לבחינת הבקשה" יבוא "לבחינת בקשה שהוגשה לגביה דרישה לבחינה לפי סעיפים 16ג או 148";

(ב) בפסקת משנה (1), בסופה יבוא "או הממציא";

(ג) בפסקת משנה (4), במקום "הבקשה לרשות לפי סעיף 15 או מיום כניסתה לשלב הלאומי לפי סעיף 148ד" יבוא "הדרישה לבחינת הבקשה לפי סעיפים 16ג או 148";

(2) בסעיף קטן (ג) –

(א) ברישה, אחרי "שפורסמה לפי סעיף 16א" יבוא "ושהוגשה לגביה דרישה לבחינה לפי סעיף 16ג או 148";

ד ב ר י ה ס ב ר

שבהם הבקשה עשויה להתפרסם או עד לאחר דחיית הבקשה הקודמת. יצוין כי אם בקשה הקודמת תסורב לפני הפרסום כיון שלא סולקה העילה לאי־כשירות או לא תוקנו הליקויים, לא יהיה עוד צורך בדחיית הבחינה.

סעיף 15 סעיף 19 לחוק קובע הסדר בדבר הקדמת בחינה של בקשת פטנט ("בחינה על אתר"), על ידי המבקש או על ידי צד שלישי, ומרבית התיקונים המוצעים נועדו להתאים את הסעיף למנגנון של בחינה לפי דרישה המוצע בסעיף 16 לחוק. מוצע לקבוע כי בחינה על אתר, לרבות בקשה לבחינה על אתר שמוגשת על ידי צד שלישי, תתאפשר רק לגבי בקשת פטנט שהוגשה לגביה דרישה לבחינה, בין שהוגשה לפנייה בקשה להקדמת הבחינה ובין שהוגשה באותו מועד שבו הוגשה הבקשה להקדמת הבחינה.

לפסקה 15(1)(ב)

מוצע לאפשר בחינה על אתר גם כאשר מצבו הבריאותי או גילו של הממציא מצדיק זאת.

לפסקאות 15(1)(א) ו־15(2)

מוצע להתאים את עילת חלוף הזמן למנגנון של בחינה על פי דרישה, כך שמשך הזמן ייבחן ביחס למועד הגשת הדרישה לבחינה.

תידון ההתנגדות לגופה בהתאם לדין, בלי שיבוטל קיבול הבקשה, ודבר קיומם של ההליכים המקבילים יילקח בחשבון במסגרת הדיון בהתנגדות.

וזו לשונו של סעיף 17(ה) שמוצע להחליפו:

"(ה) מתקיימים הליכים לביטול הפטנט המקביל או מתקיימים הליכי התנגדות למתן הפטנט המקביל מחוץ לישראל, יודיע על כך המבקש לרשם, לא יאוחר ממועד מתן הפטנט בישראל."

סעיף 13 מוצע לבטל את מגבלת הזמן הקיימת כיום על הגשת מסמכים ואסמכתאות על ידי צד שלישי וכן לאפשר לו לצרף למסמכים הסברים והפניות רלוונטיות. יצוין כי השר יהיה רשאי לקבוע הוראות בתקנות לעניין אופן הגשת המסמכים ומועד ההגשה בהתאם לסמכותו לפי סעיף 194 לחוק.

סעיף 14 מוצע לתקן את סעיף 19 לחוק, כך שיתייחס לכלל סוגי הפרסומים לפי החוק, זאת מן הטעם שייתכנו נסיבות שבהן בקשה תקובל ותפורסם בהתאם לסעיף 26 לחוק לפני שהגיע מועד פרסומה לפי סעיף 16א. כמו כן, מוצע לתקן את הסעיף כך שהקביעה עד מתי לדחות את בחינת הבקשה תהיה בסמכות הבוחן, ותהיה לו האפשרות לדחות את הבחינה לכל אחד מהמועדים

- (ב) בפסקת משנה (1), במקום "לפי סדר ההגשה" יבוא "לפי הסדר הרגיל";
- (ג) בפסקת משנה (2), במקום "הבקשה לרשות לפי סעיף 15 או מיום כניסתה לשלב הלאומי לפי סעיף 148ד" יבוא "הדרישה לבחינת הבקשה לפי סעיפים 16 או 148";
- (ד) בסעיף קטן (ד), במקום "ללשכה" יבוא "לרשות";
- (ה) בסעיף קטן (ה), אחרי "של הבקשה לבחינה" יבוא "על אתר", אחרי המילים "לשלב הלאומי" יבוא "והבקשה לבחינה על-אתר הוגשה על ידי אדם שאינו המבקש" ובמקום "לפי המוקדם;" יבוא "לפי המוקדם, אלא אם כן אישר המבקש בכתב שהבחינה תחל במועד מוקדם יותר";
- (ו) אחרי סעיף קטן (ז) יבוא:
- "(ז) קובלה בקשה שנבחנה על אתר כאמור בסעיף זה לפני חלוף המועד הקובע כהגדרתו בסעיף 16א(ג), לא יינתן הפטנט טרם שבחן הבוחן את היות האמצאה חדשה לפי סעיף 2(4); מצא הבוחן בבחינה כאמור כי האמצאה אינה נחשבת לחדשה לפי סעיף 2(4) וחלף המועד להגשת התנגדות לפי סעיף 30 ולא הוגשה התנגדות או הוגשה התנגדות והיא בוטלה או נדחתה סופית על ידי הרשם או בית המשפט, יבוטל הקיבול, והבוחן יודיע על כך למבקש; דינה של הודעה כאמור, לענין סעיף 21, כדין הודעה לפי סעיף 20."
16. בסעיף 22 לחוק העיקרי, לאחר המילים "לתקן את הפירוט שבבקשתו" יתווספו המילים "ובלבד שאין בתיקון כדי להוסיף לפירוט דברים שלא נזכרו בו בעיקרם מלכתחילה".
17. סעיף 23 לחוק העיקרי – בטל.
22. תיקון סעיף 22
23. ביטול סעיף 23

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה 15(3)

מוצע להחליף את המילה "לשכה" במילה "רשות" בהמשך לתיקון מס' 9.

לפסקה 15(4)

מוצע לאפשר בחינה על אתר של בקשת פטנט שנכנסה לשלב הלאומי ולא להמתין לחלוף 30 חודשים מיום הגשת הבקשה. עם זאת, בהתאם לסעיף 148(ב) לחוק בקשת הפטנט לא תקובל ולא תסורב לפני תום המועד שנקבע לכניסה לשלב לאומי לפי ה-PCT, אלא בהסכמה בכתב של המבקש. כיום, לא ניתן לבחון בקשה בין-לאומית לפני חלוף 30 חודשים מיום הגשת הבקשה או ממועד הבקשה הקודמת, אם התבקש דין קדימה, לפי המוקדם. ואולם המתנה זו אינה הכרחית כאשר מדובר בבקשה לבחינה על אתר מטעם מבקש הפטנט, שכן הוראת האמנה המגבילה את בחינת הבקשה בטרם חלף המועד לכניסה לשלב לאומי, כפופה לבקשה בכתב של המבקש, ויש לראות בבקשה לבחינה על אתר בבקשה המתגברת על הוראה זו של האמנה. בכפוף לאמור לעיל, מוצע לאפשר לקיים את הבחינה על אתר במהירות האפשרית.

לפסקה 15(5)

מוצע לחייב בדיקה חוזרת של קיומו של ידע קודם סודי אם הוקדמה בחינת בקשת הפטנט בהתאם לסעיף

19א לחוק והבקשה קובלה בטרם חלפו 18 חודשים מתאריך הבקשה (המועד הקובע כהגדרתו בסעיף 16א(ג) לחוק). הבדיקה החוזרת תיעשה בסמוך לפני מתן הפטנט. זאת, כדי לצמצם ככל הניתן את האפשרות למציאת ידע קודם סודי לאחר מתן הפטנט. אם תימצא בקשה שוללת חידוש בהתאם לסעיף 2(4) המוצע וחלף המועד להגשת התנגדות ולא הוגשה התנגדות, או אם הוגשה התנגדות היא בוטלה או נדחתה סופית על ידי הרשם או בית המשפט (דחייה חלוטה), יבוטל הקיבול, והבוחן יוציא דוח ליקויים למבקש לפי סעיף 20 לחוק, ועליו יחולו ההוראות והמועדים החלים לגבי הודעת ליקויים כאמור.

יובהר כי הבדיקה האמורה אינה מעכבת את הדיון בהתנגדות, ואולם גם אם הוגשה התנגדות ובוטלה או נדחתה סופית כאמור, על הבוחן לערוך את הבדיקה שוב, בסמוך לפני מתן הפטנט.

סעיפים סעיף 22 לחוק מאפשר לתקן פירוט פטנט בכל עת לפני קיבול הבקשה, וסעיף 23 לחוק מסדיר את הטיפול בתיקונים מהותיים ביחס לתאריך הבקשה לצורך בחינת כשירותה. מוצע לתקן את סעיף 22 לחוק, כך שלא יהיה ניתן לבצע תיקונים המוסיפים לפירוט דברים שלא נזכרו בו בעיקרם מלכתחילה, בדומה להסדר הקיים בדיון האירופי. יובהר כי מאחר שמדובר בשלב בחינת הבקשה, רשאי המבקש לתקן את תביעות הבקשה ובלבד

(1) בסעיף קטן (א), במקום "לבקשות אחדות" יבוא "בתנאים, במגבלות ובמועדים שקבע השר, אם קבע, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת";

(2) בסעיף קטן (ג), המילים "בכפוף להוראות סעיף 23 יא" – יימחקו, ואחרי "שהופרדו לפי סעיף זה" יבוא "יהיה".

(1) בפסקה (2), במקום "4(2)" יבוא "4(1)(ב)";

(2) במקום פסקה (3) יבוא:

"(3) המבקש אינו בעל האמצאה."

20. בסעיף 32 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), במקום "סעיפים 18, 23 ו-24" יבוא "סעיף 24".

21. בסעיף 33 לחוק העיקרי, במקום "רשאי המתנגד לבקש כי הפטנט יוענק לו, והרשם רשאי" יבוא "רשאי הרשם".

22. בסעיף 148 לחוק העיקרי –

(1) בפסקה (1), במקום "15(א)" יבוא "15, 16, 17(א)";

(2) פסקה (2) – תימחק.

ד ב ר י ה ס ב ר

החלוקות השוניות שיהיה ניתן לדרוש (בקשות חלוקה מסדר שני והלאה).

סעיפים מוצע לשנות את עילת ההתנגדות לפטנט 19 ו-21 הקבועה בסעיף 31(1) לחוק, כך שתהיה עילת התנגדות כל אימת שהמבקש אינו בעל האמצאה. כמו כן, מוצע להתאים את ההפניה לסעיף 4 לחוק בהתאם לתיקונו בסעיף 2 המוצע. בהתאם לתיקון המוצע, מוצע להתאים את התיקון גם בסעיף 33 לחוק.

סעיף 20 מוצע להתאים את נוסח הסעיף לביטולו של סעיף 23 לחוק. נוסף על כך מוצע למחוק את ההפניה לסעיף 18 לחוק מאחר שהסמכות לדרישת המצאת מסמכים נתונה לבוחן ולא לרשם.

סעיף 22 מוצע לתקן את סעיף 148(1) לחוק ולהוסיף את סעיף 16 המוצע המוצע לרשימת הסעיפים שאינם חלים על בקשה בין-לאומית שנכנסה לשלב לאומי בישראל, כך שבקשה בין לאומית הנכנסת לשלב הלאומי בישראל לא תוכל להיות מוגשת בבקשה ארעית לפטנט, זאת, בין השאר מן הטעמים שבקשה ארעית לפטנט נועדה להקל על מבקשים לתפוס תאריך בכורה באמצעות בקשה עם דרישות צורניות מופחתות, והיא לא יכולה להתבסס על בקשה קודמת. עוד מוצע לבטל את פסקה (2) בעקבות ביטול סעיף 16.

וזה לשונה של הפסקה שמוצע למחוקה:

"(2) הוראות סעיף 16 יחולו על בקשה בינלאומית שלגביה מילא המבקש את התנאים הקבועים בסעיף 148ד".

שהתביעות נובעות באופן סביר מהמתואר בפירוט כנדרש בסעיף 13 לחוק. בהתאם, מתייתר סעיף 23 לחוק ומוצע לבטלו.

וזה נוסח סעיף 23 שמוצע לבטלו:

"23. הוכנסו בפירוט תיקונים בעלי אופי מהותי, רשאי הרשם לקבוע לענין הסעיפים 4, 5 ו-9 –

(1) אם ניתן להבחין בין אותם תיקונים לבין הפירוט הקיים – כי תאריך התיקונים הוא התאריך שבו הוגשו לרשות;

(2) אם לא ניתן להבחין בין התיקונים לבין הפירוט הקיים – כי תאריך הבקשה כולה הוא התאריך שבו הוגשו התיקונים לרשות."

סעיף 18 סעיף 24 לחוק קובע כי "כל עוד לא קובלה הבקשה, זכאי המבקש לדרוש שהיא תחולק לבקשות אחדות". תאריך בקשת החלוקה הוא אותו תאריך של הבקשה ההורה, והיא נבחנת בנפרד מהבקשה ההורה. הסדר זה מאפשר למבקש הפטנט לפצל בקשת פטנט שהגיש, להתקדם עם החלקים בבקשה שבוחן הפטנט אישר כבשירים לפטנט, ולהמשיך את ההתדיינות מול הבוחן לגבי שאר חלקי הבקשה.

מוצע להסמיך את שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט, לקבוע תנאים, מגבלות ומועדים לחלוקת בקשה, כגון תקופת הזמן שבה המבקש יהיה רשאי לדרוש חלוקת בקשה אחרי הגשת דרישה לבחינה; מספר הפעמים שיהיה ניתן לדרוש חלוקת בקשה; או מספר

"(א) המבקש, או אדם אחר שאינו המבקש, רשאי לדרוש את בחינת הבקשה הבין-לאומית בתוך ארבע שנים מיום שקיים המבקש את הוראות סעיף 148, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 16ג בשינויים המחויבים."

"(ב) מי שהחל לנצל בתום לב בישראל אמצאה שהתבקש עליה פטנט או שעשה בתום לב הכנות ממשיכות לניצולה לאחר שחלפו 12 חודשים מיום שסירב הרשם לקיבול הבקשה לפי סעיף 21, ולא הוגשה במהלך 12 החודשים האמורים בקשה לדיון מחדש בדבר הסירוב לפי סעיף 21א, זכאי לנצל אותה אמצאה בעצמו ובמהלך עיסוקו בלא תמורה גם אם בוטל הסירוב וניתן הפטנט."

"סימן ג'1: בחינה חוזרת של פטנט

לאחר מתן הפטנט רשאי כל אדם לבקש בחינה חוזרת לגבי היות האמצאה חדשה לפי סעיף 2(4), במועד ובדרך שנקבעו בתקנות; מצא הבוחן בבחינה כי האמצאה אינה נחשבת חדשה לפי סעיף 2(4), יבוטלו הקיבול ומתן הפטנט, והבוחן יודיע על כך למבקש; דינה של הודעה כאמור, לעניין סעיף 21, כדין הודעה לפי סעיף 20."

בחינת החידוש
לאחר מתן
הפטנט

ד ב ר י ה ס ב ר

להגשת בקשה לדיון מחדש, והמנצל היה יכול לדעת זאת בבדיקה של המידע הזמין לציבור על ידי הרשות.

סעיף 25 מוצע לתקן את סעיף 164ג(ב) לחוק, כך שיחולו על אגרות צווי הארכה כלל ההוראות הקבועות בחוק ובתקנות לעניין אגרות חידוש.

סעיף 26 מוצע להוסיף לחוק את סעיף 72א ובו הסדר משלים להסדר המוצע בסעיף 2(4) לחוק בדבר

ידע קודם סודי. בקשות בין-לאומיות לפי ה-PCT שנכנסו לשלב לאומי בישראל, מהוות ידע קודם סודי לבקשה שהוגשה לאחר שהוגשו בשלב הבין-לאומי, וייתכן מצב שבו בקשה קובלה וניתן פטנט בטרם נכנסו כלל הבקשות הרלוונטיות לשלב הלאומי בישראל. כדי להתמודד עם מצב זה, מוצע לאפשר למבקש לדחות את קיבול בקשתו עד לתום המועד לכניסה לשלב לאומי של בקשות שעשויות להיות ידע קודם סודי של בקשתו הנבחנת (סעיף 17א(א) המוצע בסעיף 12 לעיל). במצבים שבהם לא נדחה הקיבול וניתן הפטנט לפני שחלפו 30 חודשים מתאריך הבקשה, עשוי להתברר בדעיכה כי קיים ידע סודי קודם שבגינו לא היה צריך להינתן הפטנט מלכתחילה. לפיכך, מוצע לקבוע הליך פשוט שיאפשר לכל אדם לפנות לרשם כדי שהרשם יבצע בחינה חוזרת של כשירות האמצאה. הליך זה הוא הליך מינהלי המבוצע על ידי הבוחן (ואינו הליך דו-צדדי) והוא מוגבל לבדיקת ידע קודם סודי בלבד. הסדר זה מוצע כדי לתת פתרון זול ופשוט, שימנע מצב שבו רשום בפנקס

סעיף 23 מוצע לתקן את סעיף 148 לחוק, כך שמנגנון הבחינה לפי דרישה בסעיף 16ג המוצע יחול אף על בקשות בין-לאומיות שנכנסו לשלב הלאומי בישראל. מוצע לקבוע כי המועד להגשת הדרישה לבחינה יימנה מן המועד שבו נכנסה הבקשה הבין-לאומית לשלב הלאומי. יצוין כי הסמכויות הנתונות לרשם ולשר לפי סעיף 16ג יהיו נתונות להם גם לגבי התקופה הקובעת בסעיף 148 המוצע.

סעיף 24 מוצע להוסיף לסעיף 53 לחוק את סעיף קטן (ב) שבו מוצע הסדר דומה להסדר המוצע כיום בסעיף 53. כיום, אדם שהחל לנצל אמצאה בטרם הוגשה בקשת פטנט עליה או אחרי שהפטנט המגן עליה פקע, יהיה רשאי להמשיך ולנצל גם אם לאחר מכן הוגשה בקשת פטנט או אם הוחזר תוקפו של הפטנט, בהתאמה. מוצע כי הסדר זה יחול גם במקרה של בקשה לפטנט שסורבה על ידי הבוחן ולאחר מכן בוטל סירוב הבקשה וניתן הפטנט. כך מי שהחל לנצל בישראל בתום לב את האמצאה לאחר שסירב הרשם לקיבול הבקשה לפי סעיף 21 לחוק, וחלפו 12 חודשים מיום שסירב הרשם, ולא הוגשה במהלך הזמן הזה בקשה לדיון מחדש בדבר הסירוב לפי סעיף 21א לחוק, יהיה זכאי להמשיך לנצל את האמצאה בעצמו ובמהלך עיסוקו בלא תמורה, גם אם לאחר מכן בוטל הסירוב וניתן הפטנט. דוגמה לנסיבות שבהן לא קיים תום לב היא כאשר ניצל האמצאה החל לאחר שהוגשה בקשת ארכה לפי סעיף 164

- הוספת סעיף 73 27. אחרי סעיף 73 לחוק העיקרי יבוא:
- "סמכות הרשם
לאחר ביטול
בקשה לביטול
- הוגשה בקשה לביטול פטנט לפי סעיף 73 והבקשה בוטלה לאחר מכן, רשאי הרשם לבטל את הפטנט אם אגב הבקשה התגלה לו חומר שלפיו יש מקום לבטל את הפטנט."
- תיקון סעיף 142 28. בסעיף 142 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א)(4), המילים "ברשות הפטנטים או" – יימחקו, ובסופו יבוא "או ברשות".
- תיקון סעיף 156 29. בסעיף 156 לחוק העיקרי –
- (1) בפסקה (1), בסופה יבוא "ובקשות פטנטים שהמסמכים הנוגעים להן פתוחים לעיון הציבור באופן מקוון";
- (2) בפסקה (3), במקום "בהגנה על הקנין התעשייתי" יבוא "ברישום קניין רוחני";
- (3) אחרי פסקה (4) יבוא:
- "(5) תיתן שירות לציבור בנושאים הנוגעים לרישום קניין רוחני, כמפורט בתוספת השלישית; השר רשאי, בצו, לשנות את התוספת השלישית."
- תיקון סעיף 164 30. בסעיף 164 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א) –
- (א) ברישה –
- (1) המילים "18(ב)(3) לעניין הגשת מסמכים על ידי אדם שאינו המבקש" – יימחקו;
- (2) במקום "30" יבוא "16(ב), 16, 30, 148";
- (ב) בפסקת משנה (1), במקום הסיפה החל במילים "שהבקשה בישראל" יבוא "כי המבקש נקט אמצעים סבירים כדי להגיש את הבקשה בישראל במועד";

ד ב ר י ה ס ב ר

- פטנט שלא היה צריך להינתן עקב קיומו של ידע קודם סודי, ובישים לב לכך שבקשה לביטול פטנט על ידי צד שלישי כרוכה בחסמים והוצאות לא מבוטלות, לרבות הגשה של חוות דעת מומחים.
- במקרה שבו מצא הבוחן ידע קודם סודי השולל חידוש מן הבקשה יבוטלו הקיבול ומתן הפטנט, והבוחן יוציא דוח ליקויים למבקש לפי סעיף 20 לחוק, שעליו יחולו ההוראות והמועדים החלים לגבי הודעת ליקויים כאמור.
- סעיף 27** מוצע להוסיף לחוק את סעיף 73 ובו הסדר דומה להסדר הקיים בסעיף 34 לחוק. סעיף 34 מסמך את הרשם שלא לתת פטנט בשל מידע שהתגלה לו בהליך התנגדות שלפיו לא היה מקום לקבל את הבקשה מלכתחילה, גם אם התנגדות זו בוטלה לאחר מכן. מוצע לקבוע הסדר דומה גם במצב שבו הוגשה בקשה לביטול פטנט ובקשה זו בוטלה.
- סעיף 28** מוצע להחליף את המילים "רשות הפטנטים" במונח "הרשות" שהוגדר בסעיף 1 לחוק.
- סעיף 29 והתוספת השלישית**
- מוצע להבהיר כי הרשות רשאית לתת ידיעות לקהל גם כאשר לבקשות שהמסמכים הנוגעים להן פתוחים
- לעיון הציבור לפי החוק, מלבד ידיעות באשר לפטנטים שניתנו.
- כמו כן, מוצע לקבוע תפקיד נוסף לרשות, והוא מתן שירות לציבור בנושאים הנוגעים לרישום קניין רוחני. מטרת התיקון היא לאפשר לרשות הפטנטים לא רק לבחון בקשות, אלא גם לקדם יוזמות לטובת שוק היזמות והקניין הרוחני בישראל בתחומי פעילותה. השירותים המוצעים יפורטו בתוספת השלישית לחוק, והשר יהיה רשאי לשנות בצו את התוספת.
- סעיף 30** מוצע לבצע תיקונים בסעיף 164 לחוק. סעיף 164 לחוק מסמך את הרשם לתת ארכה למועדים הקבועים בחוק או בתקנות, וקובע כי מועדים מסוימים אינם ניתנים לדחייה.
- לפסקאות (א)(1), (2) ו-(3)**
- מוצע לקבוע כי המועד הקבוע לעשיית פעולות לעניין בקשה ארעית לפטנט לא יהיה ניתן להארכה, וכי המועד להגשת דרישה לבחינה יהיה ניתן להארכה רק אם הוכח כי המבקש נקט אמצעים סבירים כדי להגיש את הדרישה לבחינה ולשלם את האגרה במועד. כמו כן, לא יהיה ניתן להגיש בקשה להארכת המועד להגשת דרישה לבחינה

(2) בסעיף קטן (2א), במקום המילים "בסעיף קטן (א)" יבוא "בסעיף קטן (א) –"; הקטע החל במילים "הרשם רשאי" יסומן כפסקה (2) ולפניה יבוא:

"(1) הרשם רשאי להאריך את המועדים הקבועים בסעיפים 116 ו-148 אם שוכנע כי המבקש נקט אמצעים סבירים כדי להגיש את הדרישה לבחינה ולשלם את האגרה במועד";

(3) בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא "ואולם בקשה להארכת המועדים האמורים בסעיפים 116 ו-148 ניתן להגיש רק לאחר תום התקופה הקובעת כמשמעותה באותם סעיפים".

תיקון סעיף 165 31. בסעיף 165(א) לחוק העיקרי –

(1) פסקה (1) – תימחק;

(2) בפסקה (2), במקום "סעיף 21" יבוא "סעיפים 16(ב) או 21".

תיקון סעיף 166 32. בסעיף 166(א) לחוק העיקרי, במקום "סעיפים 16, 26" יבוא "סעיפים 26".

הוספת סעיף 183 33. אחרי סעיף 183 לחוק העיקרי יבוא:

"סעדים נוספים 183א. (א) בסיום הדיון בתביעה על הפרה, רשאי בית המשפט, לאחר ששקל בין השאר את חומרת ההפרה ואת עניינו של אדם אחר הנוגע בדבר שאינו צד לתביעה, להורות על –

(1) עשיית פעולה לגבי המוצרים נושא הפטנט שהזכות בו הופרה (בסעיף זה – מוצרים מפירים), שמטרתה למנוע נזק מבעל הפטנט, ובכלל זה העברת הבעלות באותם מוצרים לידי התובע אם ביקש זאת, או השמדתם; ואולם הורה בית המשפט על העברת הבעלות כאמור, רשאי הוא, אם מצא כי התובע עשוי לעשות שימוש במוצרים המפירים, לחייבו בתשלום כפי שיקבע; לעניין זה, "מוצר נושא הפטנט" – כהגדרתו בסעיף 116;

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיפים מוצע לתקן את סעיפים 165 ו-166 לחוק, 31 ו-32 כדי להתאימם לביטול המוצע של סעיף 16 ולהוספתו של הסדר הבחינה לפי דרישה בסעיף 16(ב) המוצע.

כחלק מן ההתאמה מוצע למחוק את פסקה (1) בסעיף 165(א), וזו לשונה של הפסקה שמוצע למוחק:

"(1) פרטים שפורסמו לפי סעיף 16";

סעיף 33 מוצע להוסיף את סעיף 183א הקובע סמכות להורות על סעדים נוספים בגין הפרת הפטנט. בהחלטה בעניין ת.א. (מחוזי ת"א) 1836/89 הידרופולן הנדסה נ' פלסטרו גבת (פורסם בנבו, 31.12.1991), נקבע כי סעדי הפיצויים וצו המניעה המנויים בסעיף 183 לחוק אינם מהווים רשימה סגורה, ולבית המשפט קיימת סמכות טבעית לתת, במקרים המתאימים, סעדים נלווים או מסייעים שיש בהם כדי להקנות אפקטיביות לצו המניעה או למניעת ההפרה. באותו מקרה נדון סעד של מסירת מוצרים מפירים וכן של האמצעים אשר שימשו לייצור מוצרים אלה, לידי התובעת, והוא נדחה בניסיונות העניין.

בטרם חלף המועד המקורי. זאת, במטרה ליצור ודאות בנוגע לסטטוס של בקשות הפטנט בהקשרים אלה בעבור המבקש, מתחרי וזהשוק כולו. כמו כן, בעקבות ביטול מגבלת הזמן להגשת מסמכים לפי סעיף 18(ב) (3) לחוק בנוסחו בסעיף 13 המוצע, מוצע למחוק את ההתייחסות להארכת המועדים לגבי הסעיף האמור.

לפסקה (1)(ב)

מוצע להמיר את מבחן השליטה לעניין הארכת מועד להגשת בקשה בישראל הנשענת על דין קדימה לפי אמנת פריז, במבחן האמצעים הסבירים, דהיינו, לאפשר לרשם להאריך את מועד הגשת הבקשה לפטנט כאשר המבקש נקט אמצעים סבירים כדי להגיש את הבקשה בישראל במועד, בדומה למבחן הקבוע בתקנות הפטנטים (יישום האמנה בדבר שיתוף פעולה בענייני פטנטים), התשנ"ו-1996, לעניין בקשה להכרה מחודשת בתאריך בקשה בין-לאומית בעת הכניסה של בקשה בין-לאומית לשלב הלאומי (בקשת PCT).

(2) עשיית פעולה בנכסים ששימושם העיקרי והמרכזי היה לייצורם של מוצרים מפירים שמטרתה למנוע את המשך ההפרה שבה דן בית המשפט או הפרה אחרת של הפטנט.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם לגבי מוצר המצוי בידי אדם שלא הפר בעצמו את הפטנט, והכול בכפוף להוראות סעיף 34 לחוק המכר, התשכ"ח-1968.²

34. אחרי התוספת השנייה לחוק העיקרי יבוא: הוספת תוספת שלישית

"התוספת שלישית"

(סעיף 156(ה))

1. עריכת חיפוש שהתבקש לפי תקנה 78 לתקנות סימני המסחר, 1940.³

35. בפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972⁴ (להלן – פקודת סימני מסחר), במקום סעיף 59 א59 יבוא:

"ס"ס נוספים 59 א. (א) בסיום הדיון במשפט על הפרה, רשאי בית המשפט, לאחר ששקל בין השאר את חומרת ההפרה ואת עניינו של אדם אחר הנוגע בדבר שאינו צד לתביעה, להורות על –

(1) עשיית פעולה לגבי הטובין המפירים, שמטרתה למנוע נזק מבעל סימן המסחר, ובכלל זה העברת הבעלות באותם טובין לידי התובע אם ביקש זאת, או השמדתם; ואולם הורה בית המשפט על העברת הבעלות כאמור רשאי הוא, אם מצא כי התובע עשוי לעשות שימוש בטובין המפירים, לחייבו בתשלום כפי שיקבע;

ד ב ר י ה ס ב ר

העברת בעלות על פני השמדה כדי לשמור על זמינות התרופה לציבור ולמנוע מחסור בתרופות, לצד מניעת רווח למפר. מנגד לעיתים שיקולי בריאות הציבור יביאו למסקנה כי יש להורות על השמדה אם התרופה מזיקה. שיקולי בריאות הציבור עשויים גם לבוא לידי ביטוי בהחלטה באשר לנכסים ששימושו להפרת הפטנט, כגון שלא ניתנת הוראה להשביט קו ייצור שיכול לשמש למטרות אחרות שאין בהן משום הפרת פטנט.

סעיף 34 מוצע להוסיף תוספת שלישית לחוק, בהתאם לקבוע בסעיף 156(ה) המוצע, ולציין בה את השירות שכבר ניתן בהתאם לסעיף 78 לתקנות סימני המסחר, 1940, המאפשר לכל אדם לבקש מרשם סימני המסחר לערוך חיפוש לגבי סימני מסחר רשומים, בקשות לרישום סימני מסחר או נתונים אחרים הפתוחים לעיון הציבור. יובהר כי סעיף 156(ה) המוצע מהווה מקור סמכות למתן שירותים נוספים שיימצאו מתאימים ויותקנו בצו של שר המשפטים, ואין צורך במקור סמכות חיצוני למתן השירות.

סעיף 35 מוצע לעגן סמכות דומה לסמכות בסעיף 183 א המוצע לחוק, בשינויים המחויבים, לעניין הפרת סימני מסחר, ולהחליף את סעיף 59 א לפקודת סימני מסחר

בשנים האחרונות עוגנה סמכות דומה במגוון רחב של חיקוקים בתחום הקניין הרוחני, בדומה להוראות סעיף 46 להסכם TRIPS. מוצע לעגנה במפורש גם בחוק, כך שבית המשפט יהיה מוסמך להורות על פעולה במוצר שהופק תוך ניצול אמצאה באופן שמהווה הפרת פטנט (להלן – מוצר מפר), שמטרתה למנוע נזק מבעל הפטנט, לרבות העברת בעלות על המוצר המפר או לחלופין – להשמידו. אם בית המשפט יורה על העברת הבעלות כאמור, הוא רשאי לחייב את התובע בתשלום. ההכרעה תתבסס על שקלול של חומרת ההפרה והשפעתה על צדדים שלישיים, לצד שיקולי מידתיות כלליים ובכפוף לתקנת השוק בהתאם לחוק המכר, התשכ"ח-1968. כמו כן בית המשפט יהיה מוסמך להורות על עשיית פעולה צופת פני עתיד, שמטרתה למנוע את המשך ההפרה או הפרה נוספת, גם בנכסים ששימושו להפרת פטנט, ובלבד שנכסים אלה שימשו באופן עיקרי ומרכזי להפרה.

יובהר כי בבוא בית המשפט לשקול את עניינו של אדם אחר, יישקלו כלל האינטרסים הציבוריים הרלוונטיים, ובכלל זה שיקולי בריאות הציבור. כך למשל, במקרה של תכשיר רפואי שיוצר בלא רישיון, בית המשפט יוכל להעדיף

² ס"ח התשכ"ח, עמ' 98.

³ ק"ת התשי"ב, עמ' 802.

⁴ דיני מדינת ישראל [נוסח חדש] מס' 26, עמ' 511; ס"ח התשע"ז, עמ' 1200.

(2) עשיית פעולה בנכסים ששימושם העיקרי והמרכזי היה לייצורם של טובין מפירים שמטרתה למנוע את המשך ההפרה שבה דן בית המשפט או הפרה אחרת של סימן המסחר.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם לגבי מוצר המצוי בידי אדם שלא הפר בעצמו את סימן המסחר, והכול בכפוף להוראות סעיף 34 לחוק המכר, התשכ"ח-1968.

(ג) צד המגיש בקשה להשמדת טובין מפירים יודיע על כך למשטרת ישראל, ובית המשפט לא ידון בבקשה בלי שנתן הזדמנות למשטרה לטעון את טענותיה.

36. תיקון חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2008,⁵ בסעיף 60(ב), המילים "בדרך שקבע השר" – יימחקו.

37. (א) תחילתו של חוק זה חודש מיום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול על בקשות לרישום פטנט, התנגדויות למתן פטנט, בקשות לביטול פטנט ותביעות הפרה, המוגשות מיום התחילה ואילך, וכן על בקשות בין לאומיות המייעדות את ישראל הנכנסות לשלב הלאומי מיום התחילה ואילך.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1) תחילתם של סעיפים 2, 3, 6(א), 10, 11, 12(1) עד 12(4), 15(א), 15(א) ו-15(ג), 15(2), 15(5), 19(1), 22(1), 23, 26, 30(א), 30(2), 30(3), 31(2), לחוק זה, שנה מיום התחילה; שר המשפטים רשאי, בצו, לדחות את מועד תחילתם, כולם או חלקם.

דברי הסבר

סעיף 36 בסעיף 60 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2008, מעוגנת סמכות בית המשפט הדן בהפרה להורות על עשיית פעולות במוצרים מפירי זכות יוצרים, באופן דומה לסמכות שמוצע לעגן כעת בחוק ובפקודת סימני מסחר.

בדומה להסדר הקבוע כיום בפקודת סימני מסחר, קיימת בחוק זכות יוצרים הוראה שלפיה יש לתת למשטרת ישראל הזדמנות להביע עמדה לעניין טובין מפירים, בדרך שקבע השר, מאחר שהם עשויים להיות ראייה בהליך פלילי. מוצע למחוק את המילים "בדרך שקבע השר", שכן התקנות המסדירות את דרך העברת ההודעה למשטרה לא הותקנו, ואין צורך בהתקנתן. במקום זאת, מוצע להותיר לבית המשפט את שיקול הדעת לקבוע את אופן העברת ההודעה למשטרה.

סעיף 37 לפסקה (א)

מוצע לקבוע כי בכלל תחילתו של החוק תהיה חודש מיום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול על בקשות לרישום פטנט, בקשות בין לאומיות או הליכים המוגשים מיום התחילה ואילך.

לפסקה (ב)(1)

מוצע לקבוע תחילה נדחית של שנה, לצורך היערכות, להסדרים האלה: בחינה לפי דרישה, בקשה ארעית, וההסדר בדבר ידע קודם סודי. שר המשפטים יהיה רשאי לדחות מועד זה אם יתברר שזמן ההיערכות האמור אינו מספק.

[נוסח חדש], התשל"ב-1972, הקובע כיום הסדר דומה אך רחב יותר מן המוצע כאן. יצוין כי בסעיף המקביל לעניין סימני מסחר קיימת הוראה שלפיה יש לתת למשטרת ישראל הזדמנות להביע עמדה לעניין טובין מפירי סימן מסחר, מאחר שאלה עשויים להיות ראייה בהליך פלילי, ומוצע לשמר הוראה זו, אך לבטל את סמכות החובה של שר המשפטים לקבוע את אופן מתן ההודעה למשטרה, ולהותיר את העניין לשיקול דעת בית המשפט הדן בהפרה. וזו לשון הסעיף שמוצע להחליפו:

"59.א. (א) בית המשפט רשאי להורות, בסיום הדיון בתובענה, על אחד מאלה:

(1) על השמדת נכסים אשר הופקו תוך ביצוע ההפרה או אשר שימשו לביצועה (בסעיף זה – הנכסים);

(2) אם ביקש זאת התובע – על העברת הבעלות בנכסים לידיו, בתמורה לתשלום שוויים, כערכם אלמלא ביצוע ההפרה;

(3) על עשיית כל פעולה אחרת בנכסים,

ואולם בית המשפט לא יאפשר החזקת הנכסים בידי הנתבע, גם אם הנתבע הסיר את הסימנים המפירים, אלא במקרים חריגים.

(ב) צד המגיש בקשה להשמדת נכסים יודיע על כך למשטרת ישראל בדרך שיקבע השר, ובית המשפט לא ידון בבקשה בלי שנתן הזדמנות למשטרה לטעון את טענותיה."

⁵ ס"ח התשס"ח, עמ' 38; התשע"ט, עמ' 187.

- (2) סעיפים 16, 48ג(2), 165א(1)1, 166א(א) לחוק העיקרי בנוסחם ערב יום התחילה, ימשיכו לחול לגבי בקשות שהוגשו או שנכנסו לשלב הלאומי, לפי העניין, עד ליום האחרון בחודש שלאחר יום הפרסום.
- (3) סעיפים 1(1), 12(5) ו-6(6), 14 ו-15(1)ב לחוק זה, יחולו על בקשות תלויות ועומדות ביום התחילה.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), הוראות סעיף 6 לחוק העיקרי בנוסחו ערב יום התחילה, ימשיכו לחול לעניין בקשות פטנט שהוגשו אחרי יום התחילה, לגבי פרסומים שנעשו לפני יום התחילה.

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (ב)2

שלא לקבל את הבקשה לבחינה לפי סעיף 17(ג) לחוק; הפרוצדורה שחלה כאשר מתקיימים הליכי התנגדות או ביטול הנוגעים לפטנט המקביל במדינה זרה; האפשרות להקדים בחינה של בקשה מפאת מצבו הבריאותי או גילו של הממציא.

לפסקה (ג)

מוצע לקבוע כי אף על פי שההסדר בדבר תקופת חסד יחול לגבי בקשות פטנט ובקשות בין לאומיות שיוגשו לאחר יום התחילה, בעל אמצאה ייהנה מההסדר החדש רק לגבי פרסומים שנעשו לאחר יום התחילה. כלומר, אם לגבי אמצאה שבקשת הפטנט המבקשת להגן עליה נעשה פרסום ששולל חידוש לפני יום התחילה, יחולו הוראות הדין הקודם, מאחר שהאמצאה שתוארה בפרסום כבר מצויה בנחלת הכלל אם הפרסום אינו עומד בתנאי סעיף 6 לחוק בנוסחו ערב יום התחילה.

מוצע לבטל את פרסום דבר ההגשה של בקשת פטנט לפי סעיף 16 לחוק החל מהחודש העוקב שלאחר יום התחילה, מטעמים טכניים. כך, יומן הפטנטים שיתפרסם לאחר יום התחילה יכלול את כלל הבקשות שהוגשו בחודש שלגביו מתפרסם היומן, בין שהוגשו לפני יום התחילה המוצע בפסקה (א) ובין שהוגשו לאחריו, זאת, אם הוגשו עד לסוף החודש שבתוכו חל יום התחילה, כלומר עד לתום החודש שלאחר פרסום החוק המוצע ברשומות.

לפסקה (ב)3

מוצע להחיל הסדרים מסוימים על בקשות שהן תלויות ועומדות ביום התחילה, שבעניינן אין הצדקה להבחין בין בקשות תלויות ועומדות לבין בקשות חדשות, מכיוון שיצירת הבחנה בין בקשות אלה תקשה בפועל על בוחני הפטנטים. ובכלל זאת: הסדרים לעניין בעל הסמכות